



PUTUSAN

Nomor 4690 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUSTAF UNDAF, bertempat tinggal di Desa Kali,
Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

1. Dra. LYTA CATOTJE RANTUNG, bertempat tinggal di
Kelurahan Sario, Lingkungan III, Kecamatan Sario, Kota
Manado;

2. Dr. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, M.M., bertempat
tinggal di Kelurahan Sario, Lingkungan III, Kecamatan
Sario, Kota Manado, dalam hal ini keduanya memberikan
kuasa kepada Sonny E. Palendeng, S.H., M.H.
Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Sonny E.
Palendeng, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kantor Jaga
I, Desa Tounalet, Kecamatan Langowan Barat,
Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 September 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

MARTHA PARENGKUAN, bertempat tinggal di Kelurahan
Kinilow Satu, Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Utara,
Kota Tomohon;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah kebun/ladang yang terletak di tempat bernama "Totongkoran" masuk dalam wilayah Kepolisian Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon dengan luas $\pm 18.946,25 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kelurahan Paat;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Kelurahan Hermanus Rotti;
 - Barat : Kuala Malalayangadalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli atas objek sengketa antara Penggugat selaku pembeli dengan Martha Parengkuan/Tergugat II sebagai Penjual;
4. Menyatakan sah menurut hukum kuitansi pembayaran uang tertanggal, Kinilow, 29 Mei 2021;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah masuk ke dalam tanah objek sengketa serta menghalang-halangi Penggugat untuk masuk, mengolah, dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Melarang Tergugat I untuk masuk ke dalam tanah objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah objek sengketa lalu menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, aman, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan *verzet*, banding, dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan relatif mengadili;

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Sela Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 2 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tondano berwenang mengadili perkara Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menagguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 23 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tondano

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024



tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT MND, tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 23 November 2023, Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 23 November 2023, Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah kebun/ladang yang terletak di tempat bernama "Totongkoran" masuk dalam wilayah Kepolisian Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon dengan luas $\pm 18.946,25 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kelurahan Paat;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Kelurahan Hermanus Rotti;
 - Barat : Kuala Malalayang;Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli atas objek sengketa antara Penggugat selaku pembeli dengan Martha Parengkuan/Tergugat II sebagai penjual;
4. Menyatakan sah menurut hukum kuitansi pembayaran uang tertanggal Kinilow, 29 Mei 2021;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang telah masuk ke dalam tanah objek sengketa serta menghalang-halangi Penggugat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024



untuk masuk, mengolah, dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

6. Melarang Tergugat I untuk masuk ke dalam tanah objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah objek sengketa lalu menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, aman, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn juncto 2/PDT/2024/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PDT/2024/PT MND, tertanggal 14 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, tertanggal 23 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat masuk wilayah Desa Kali, sekarang adalah wilayah Desa Kali Selatan, Kecamatan Pineleng, berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 5/Desa Kali tertanggal 9 April 1980 Gambar Situasi tanggal 9 April 1980 Nomor 580/1980, luas 96.960 m² atas nama Korompis Singal Rapar diterbitkan berdasarkan Konversi P.M.P.A Nomor 2/1962 YO SK Mendagri Nomor 26/DDA/1970. Yang telah beralih kepada ke tujuh orang anak berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris tertanggal 28 Maret 2014, disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan tertanggal 2 April 2014 dengan Register Nomor 1116/474/2016/IV/2014. Dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Pineleng tertanggal 3 April 2014 dengan Register Nomor 12/SKW/IV/ 2014;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait kepemilikan objek sengketa berupa tanah kebun/ladang dengan luas $\pm 18.946,25 \text{ m}^2$ yang terletak di tempat yang bernama "Totongkoran" masuk dalam wilayah Kepolisian Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak terdapat bukti sah dan kuat yang mendukung dalil Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berasal pembelian dari Tergugat II, jual beli mana tidak sah karena tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang, oleh karena itu dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar alasan hukum yang sah;
- Bahwa lagi pula terbukti atas objek sengketa telah terdapat surat kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Desa Kali tanggal 9 April 1980, Gambar Situasi tanggal 9 April 1980 Nomor 580/1980, luas 96.960 m^2 atas nama Korompis Singal Rapar diterbitkan berdasarkan Konversi P.M.P.A Nomor 2/1962 YO SK Mendagri Nomor 26/DDA/1970 dan oleh karena Tergugat I merupakan salah satu ahli waris Opa Korompis Singal Rapar maka objek sengketa adalah sah menurut hukum milik Tergugat I;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa adalah perbuatan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUSTAF UNDA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PDT/2024/PT MND, tanggal 14 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano, Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 23 November 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUSTAF UNDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 2/PDT/2024/PT MND, tanggal 14 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 330/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 23 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4690 K/Pdt/2024